アクチュアリー試験

年金２次

税制問題集

ver2026.0.0

目次

第 1 章　退職所得控除 **3**
第 1 節　基本問題 3
第 2 節　特定役員退職手当等に該当する場合 4
第 3 節　短期退職手当等に該当する場合 5
第 4 節　退職所得時控除額の算定における例外 7
第 5 節　同じ年に 2 箇所以上から退職所得等が支払われる場合 8
第 6 節　前年以前に退職手当を受け取っている場合 9
第 7 節　定年延長した場合 11
第 8 節　その他 12

第 2 章　公的年金等控除 **13**
第 1 節　公的年金等に係る雑所得の計算 13
第 2 節　その他 15

第 3 章　一時所得 **17**
第 1 節　一時所得の計算 17
第 2 節　退職所得 or 一時所得 18

第 4 章　みなし相続財産 **19**
第 1 節　相続税の計算 19
第 2 節　その他 20

第 5 章　特別法人税 **21**
第 1 節　課税の根拠 21
第 2 節　税率 22
第 3 節　その他 24

第 6 章　その他 **25**
第 1 節　年金税制まとめ表 25
第 2 節　退職給付信託の税制 28
第 3 節　復興特別所得税 29

第 1 章　退職所得控除

第 1 節　基本問題

QUESTION 1

年金 1 2019 問題 1(4)④

2019 年 3 月に退職所得控除の計算にかかる勤続年数が 30 年となる者が、退職金 2,000 万円を受け取ったとき、2019 年分の退職所得は（　　A　　）円となる。なお、この他に 2019 年の退職手当等はないものとする。

解答

勤続年数 20 年超なので、

$$
\begin{aligned}
\text{退職所得控除額} &= 800\text{ 万円} + (\text{勤続年数} - 20\text{ 年}) \times 70\text{ 万円} \\
&= 800\text{ 万円} + (30\text{ 年} - 20\text{ 年}) \times 70\text{ 万円} \\
&= 1,500\text{ 万円}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{退職所得} &= (\text{退職手当等} - \text{退職所得控除額}) \times 1/2 \\
&= (2,000\text{ 万円} - 1,500\text{ 万円}) \times 1/2 \\
&= 250\text{ 万円}
\end{aligned}
$$

QUESTION 2

年金 1 H28 問題 1(6)②

下線部の内容の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

退職所得控除額は、勤続年数が 20 年超の場合、400 万円＋ 40 万円 ×（勤続年数 − 20 年）で計算される。

解答

誤

800 万円＋ 70 万円 ×（勤続年数 − 20 年）

第 2 節　特定役員退職手当等に該当する場合

QUESTION 3　　年金 1 H28 問題 1(6)③

下線部の内容の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

役員等勤続年数が 5 年以下である人が支払いを受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職を起因として支払いを受けるものについては、退職手当等の額の 3 分の 2 が退職所得の金額となる。

解答

誤
退職手当等の額から退職所得控除額を控除した額

第 3 節　短期退職手当等に該当する場合

QUESTION 4　　年金 1 2024 問題 1(6) ウ

2020 年 4 月 1 日に入社し、2024 年 4 月 10 日に退職した者に、退職手当等 600 万円が支払われた。この場合の退職所得の金額は（　　A　　）万円となる。なお、役員等の期間はなく、退職一時金制度からの支払いでありこれ以外の退職手当はないものとする。

解答

勤続年数 5 年以下の場合は、短期退職手当等に該当。
300 万円を超える部分については 1/2 課税の対象外となる。
勤続年数 20 年未満なので、

$$\begin{aligned} \text{退職所得控除額} &= \text{勤続年数} \times 40 \text{ 万円} \\ &= 5 \text{ 年} \times 40 \text{ 万円} \\ &= 200 \text{ 万円} \end{aligned}$$

600 万円 − 200 万円 = 400 万円 > 300 万円 なので 400 万円 − 300 万円 = 100 万円 の部分は 1/2 課税の対象外。

$$\begin{aligned} \text{退職所得} &= 300 \text{ 万円} \times 1/2 + 100 \text{ 万円} \\ &= 250 \text{ 万円} \end{aligned}$$

メモ

勤続年数の端数は切り上げ。
（例：勤続期間 11 年 2 ヶ月の人は、勤続年数 12 年として退職所得控除額を計算する）

QUESTION 5　　年金 1 2021 問題 2(5)（改題）

(1) 退職手当等が「短期退職手当等」に該当する場合の退職所得の計算方法について簡記しなさい。
(2) 以下のＣさんの退職所得の金額を計算しなさい。

＜Ｃさんの情報＞

- 勤続年数 5 年 0 か月で退職
- 1,000 万円の退職金を受け取った（法人役員等ではないものとする）

解答

(1)
- 法人役員等以外についても勤続年数 5 年以下の短期の退職金については、2 分の 1 課税の平準化措置の適用から除外する。
- ただし、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除を除いた支払額 300 万円までは引き続き 2 分の 1 課税の平準化措置を適用する。

(2) 短期退職手当等に該当するので、300 万円を超える部分については 1/2 課税の対象外となる。

勤続年数 20 年未満なので、

$$\begin{aligned} \text{退職所得控除額} &= \text{勤続年数} \times 40 \text{ 万円} \\ &= 5 \text{ 年} \times 40 \text{ 万円} \\ &= 200 \text{ 万円} \end{aligned}$$

$1,000$ 万円 $-$ 200 万円 $=$ 800 万円 $>$ 300 万円 なので 800 万円 $-$ 300 万円 $=$ 500 万円 の部分は $1/2$ 課税の対象外。

$$\begin{aligned} \text{退職所得} &= 300 \text{ 万円} \times 1/2 + 500 \text{ 万円} \\ &= 650 \text{ 万円} \end{aligned}$$

第 4 節　退職所得時控除額の算定における例外

QUESTION 6

年金 1 H28 問題 1(6)④

下線部の内容の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

障害者になったことが退職の直接の原因である場合の退職所得控除額は 80 万円加算される。

解答

誤
100 万円

メモ

類題：年金 1 2020 問題 1(6)

QUESTION 7

年金 1 H29 問題 2(3)①

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

勤続年数が 1 年のとき退職所得控除額は 40 万円、勤続年数が 2 年 6 か月のとき退職所得控除額は 120 万円となる。なお、前年以前に支払われた他の退職手当等の勤続期間との重複期間はないものとする。

解答

誤
勤続年数 2 年以下の場合、退職所得控除額は 80 万円。（× 40 万円）

QUESTION 8

年金 1 2020 問題 1(6)①

A さんは退職手当等の額が 2,000 万円、勤続年数が 30 年 0 か月である。このとき A さんの退職所得控除額は（　A　）万円であり、退職所得の額は（　B　）万円である。なお、障害者になったことが退職の直接の原因であるものとし、この他に退職手当等はないものとする。

解答

勤続 20 年超であり、障害者になったことが退職の直接の原因であるので、

$$
\begin{aligned}
\text{退職所得控除額} &= 800\text{ 万円} + (\text{勤続年数} - 20\text{ 年}) \times 70\text{ 万円} + 100\text{ 万円} \\
&= 800\text{ 万円} + (30\text{ 年} - 20\text{ 年}) \times 70\text{ 万円} + 100\text{ 万円} \\
&= 1,600\text{ 万円} \qquad \ldots (A)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{退職所得} &= (\text{退職手当等} - \text{退職所得控除額}) \times 1/2 \\
&= (2,000\text{ 万円} - 1,600\text{ 万円}) \times 1/2 \\
&= 200\text{ 万円} \qquad \ldots (B)
\end{aligned}
$$

第 5 節　同じ年に 2 箇所以上から退職所得等が支払われる場合

QUESTION 9

年金 1 2020 問題 1(6)②

ＢさんはＸ社とＹ社に重複した就労期間を有しており、就職日（入社日）、退職日その他情報が下表のとおりであるとき、Ｘ社における退職所得控除額は（　　A　　）万円、Ｙ社における退職所得控除額は（　　B　　）万円である。なお、下表の他に退職手当等はないものとする。

	就職日（入社日）	退職日	退職手当等の額	支払月
X 社	2011 年 4 月 1 日	2020 年 3 月 31 日	500 万円	2020 年 4 月
Y 社	2013 年 4 月 1 日	2020 年 8 月 31 日	200 万円	2020 年 10 月

解答

A: X 社の勤続期間は 9 年なので、40 万円 $\times$ 9 年 $=$ 360 万円。

B: Y 社の退職金受取時には、2 つの勤続期間のうち長い方の勤続期間に重複していない期間を足した期間を勤続期間とする。計算すると 9 年 5 ヶ月となるので、端数は切り上げて、勤続期間は 10 年。
よって退職所得控除額は、40 万円 $\times$ 10 年 $=$ 400 万円。

QUESTION 10

自作 2026/10/20

前問の X 社、Y 社の退職所得をそれぞれ求めよ。

解答

A: X 社の退職所得は、(500 万円 $-$ 360 万円) $\times$ 1/2 $=$ 70 万円

B: Y 社の退職所得は、X 社と Y 社の退職手当等を合計した額から Y 社の退職所得控除額を控除した額に 1/2 を乗じて求める。(500 万円 $+$ 200 万円 $-$ 400 万円) $\times$ 1/2 $=$ 150 万円。

メモ

＜参考＞
タックスアンサー No.2735
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2735.htm

第 6 節　前年以前に退職手当を受け取っている場合

QUESTION 11

年金 1 2025 問題 1(6) ウ

Aさんは 2025 年 6 月に定年退職し、退職手当として 1,000 万円を受け取った。また、2023 年には 60 歳到達により個人型確定拠出年金から老齢給付金（一時金）として 500 万円を受け取っている。

以下の条件において、Aさんの退職手当に係る退職所得額を計算すると、（　　A　　）万円である。

＜条件＞

- 定年退職した会社での勤続年数は 18 年 2 ヵ月
- 個人型年金加入者期間は 10 年 3 ヵ月（全期間で掛金拠出済み）
- 会社の入社前に個人型年金のみに加入していた期間はなし
- 勤続年数のうち役員等勤続年数はなし
- 障害者になったことが退職の直接の原因でない

解答

10 年ルールに抵触しているので、重複期間を勤続年数から控除する。
控除する勤続年数は月単位を切り捨てるので 10 年。

$$18\text{ 年 }2\text{ ヶ月} - 10\text{ 年} = 8\text{ 年 }2\text{ ヶ月}$$

→ 月単位を切り上げて、9 年が退職手当にかかる退職所得控除額計算用の勤続年数。

$$\begin{aligned} \text{退職所得控除額} &= 9\text{ 年} \times 40\text{ 万円} \\ &= 360\text{ 万円} \\ \text{退職所得} &= (1000\text{ 万円} - 360\text{ 万円}) \times 1/2 \\ &= 320\text{ 万円} \end{aligned}$$

メモ

10 年ルールについては、例えば以下のサイトを参照。
`https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/retirement-income/?utm_source=google&utm_medium=organic`

QUESTION 12

数理人試験 2024 問題 6 設問 5

勤続 25 年のAさんは 65 歳で定年退職となった。定年退職と同時に確定給付企業年金の加入者の資格を喪失し、老齢給付金（一時金）を 1,500 万円受け取った。当該給付の受け取りに際し、適用される退職所得控除の金額を算定せよ。

＜Aさんに係る前提＞

- 確定給付企業年金および（企業型）確定拠出年金が適用されている。
- Aさんが勤務する企業の定年年齢は 60 歳であったが、Aさんが 60 歳を迎える前に定年年齢を 65 歳に変更した。また、その際に、確定給付企業年金の資格喪失年齢を 65 歳に変更した。
- 40 歳から 65 歳まで継続して勤務しており、定年退職時の確定給付企業年金の加入者期間は 25 年である。
- （企業型）確定拠出年金の資格喪失年齢は 60 歳であり、資格喪失時の加入者期間は 20 年である。
- 60 歳で（企業型）確定拠出年金の老齢給付金（一時金）を 500 万円受け取った。

解答

10 年ルールに抵触しているので、重複期間を勤続年数から控除する。
重複期間を控除すると、勤続期間は 25 年 − 20 年 = 5 年。
よって退職所得控除額は、

$$\begin{aligned} \text{退職所得控除額} &= 5 \text{ 年} \times 40 \text{ 万円} \\ &= 200 \text{ 万円} \end{aligned}$$

メモ

模範解答は 10 年ルールの改正前

第 7 節　定年延長した場合

QUESTION 13

数理人試験 2020 問題 7 設問 1

退職一時金にかかる所得税の課税方式・計算方法について簡記せよ。（税率の数値については言及しなくてよい。）

解答

退職一時金は「退職所得」として扱われ、所得税の計算はいわゆる分離課税の方式が採用されており、他の所得と課税所得を合算せずに、退職所得にかかる所得金額のみで所得税率を決定し、所得税額を計算する。
課税所得は、

$$(\text{退職一時金の額} - \text{退職所得控除額}) \times 1/2$$

で計算され、退職所得控除額は、20 年以下の勤続年数の場合、

$$40 \text{ 万円} \times \text{勤続年数（ただし 80 万円未満の場合は、80 万円）}$$

20 年以上の勤続年数の場合は、

$$800 \text{ 万円} + 70 \text{ 万円} \times (\text{勤続年数} - 20 \text{ 年})$$

によって計算される。
なお、障害者となったことが原因で退職した場合は、上記の退職所得控除額に 100 万円加算した額となる。また、前年以前に退職金を受け取ったことがある場合などは、計算が異なることがある。

QUESTION 14

数理人試験 2020 問題 7 設問 2

年を延長した場合に旧定年において支払われる退職一時金（確定給付企業年金から支払われる脱退一時金を含む）の税務上の所得区分について簡記せよ。なお、旧定年より後でさらに退職一時金が支給されることはないものとする。
※最終的には税務署の判断に委ねられる事項であるが、例えば定年延長を検討している顧客への一般的な情報提供として、どのようなことを伝えるのが適切かという観点で記述せよ。

解答

定年延長前に入社した従業員については、その支払いをすることについて、相応の理由があると認められる場合は退職所得となる。
定年延長後に入社した従業員については、上記が適用されない可能性が高く、その場合、旧定年で支払われる退職一時金については、会社から支払われる額については給与所得、DB から支払われる額については一時所得となる。

メモ

参考：所得税基本通達 30-2(5)
`https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm`

第 8 節　その他

QUESTION 15

年金 1 2018 問題 2(3)①

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

企業型年金の老齢給付金を一時金として受け取るときは退職所得の扱いとなり、退職所得控除額の計算において勤続年数とみなされるのは、通算加入者等期間である。

解答

誤
勤続年数とみなされるのは、事業主掛金の拠出を伴う企業型年金加入者期間である。

QUESTION 16

数理人試験 2025 問題 6 設問 4

次は、所得税法基本通達 31-1 の記述である。A～B の空欄に入る語句をそれぞれ記載せよ。

31 － 1 法第 31 条第 3 号に規定する「加入者の退職により支払われるものその他これに類する一時金として政令で定めるもの」又は令第 72 条第 2 項に規定する「加入員の退職に基因して支払われるもの」には、確定給付企業年金法の規定に基づいて支払われる退職一時金、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 63 号。以下「平成 25 年厚生年金等改正法」という。）第 1 条 ((厚生年金保険法の一部改正)) の規定による改正前の厚生年金保険法第 9 章 ((厚生年金基金及び企業年金連合会)) の規定に基づいて支払われる退職一時金、法人税法附則第 20 条第 3 項 ((退職年金等積立金に対する法人税の特例)) に規定する適格退職年金契約に基づいて支払われる退職一時金、平成 25 年厚生年金等改正法附則の規定に基づいて支払われる退職一時金、平成 25 年厚生年金等改正法第 2 条 ((確定給付企業年金法の一部改正)) の規定による改正前の確定給付企業年金法の規定に基づいて支払われる退職一時金又は確定拠出年金法の規定に基づいて老齢給付金として支払われる一時金のうち、次に掲げる一時金がそれぞれ含まれるものとする。

（1） 確定給付企業年金規約、厚生年金基金規約又は適格退職年金契約に基づいて支給される年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、退職の日以後当該（　　A　　）までの間に支払われるもの（（　　A　　）後に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の（　　B　　）に代えて支払われるものを含む。）（以下、略）

解答

A: 年金の受給開始日
B: 総額

第 2 章　公的年金等控除

第 1 節　公的年金等に係る雑所得の計算

QUESTION 17

年金 1 2018 問題 1(3)④（改題）

次に定める B さんについて、公的年金等に係る雑所得は、（　　A　　）万円となる。
なお、令和 2 年分年以降の公的年金等控除額を使用するものとする。
＜ B さんの情報＞

- 年齢：66 歳
- 公的年金等の収入金額：公的年金（年 70 万円）および通算企業年金（年 30 万円）
- 通算企業年金に関し、企業年金連合会に移換前の制度において加入者負担掛金はない。

解答

A: 0

QUESTION 18

年金 1 2018 問題 1(3)⑤（改題）

次に定める C さんについて、公的年金等に係る雑所得は、（　　A　　）万円となる。
なお、令和 2 年分年以降の公的年金等控除額を使用するものとする。
＜ C さんの情報＞

- ・年齢：62 歳
- 公的年金等の収入金額：確定給付企業年金の老齢給付金（年 130 万円）のみ
- 確定給付企業年金において加入者負担掛金はない。

解答

A: $130\text{ 万円} \times 0.75 - 27.5\text{ 万円} = 70\text{ 万円}$

QUESTION 19

自作 2026/10/25

次に定める D さんについて、公的年金等に係る雑所得は、（　　A　　）万円となる。
なお、令和 2 年分年以降の公的年金等控除額を使用するものとする。
＜ D さんの情報＞

- ・年齢：62 歳
- 公的年金等の収入金額：確定給付企業年金の老齢給付金（年 130 万円）のみ
- 確定給付企業年金の老齢給付金（年 130 万円）のうち、加入者拠出分は年 30 万円とする。

解答

$$130\text{ 万円} - 30\text{ 万円} = 100\text{ 万円}$$
$$100\text{ 万円} \times 1.0 - 60\text{ 万円} = 40\text{ 万円}$$

QUESTION 20

年金 1 2019 問題 1(4)⑤（改題）

1961 年 10 月 1 日生まれの者が 2026 年の公的年金等の年間収入金額が 100 万円であったとき、この者の 2026 年分の公的年金等に係る雑所得は、（　　A　　）円となる。

なお、令和 2 年分年以降の公的年金等控除額を使用するものとする。

解答

2026 年 12 月 31 日時点で 65 歳なので、65 歳以降の速算表を用いると、公的年金等に係る雑所得は 0 円。

第 2 節　その他

QUESTION 21

年金 1 H28 問題 1(6)①

下線部の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

公的年金等に係る雑所得は公的年金等控除額を控除することができるため、他の雑所得よりも税制上優遇されている。また、公的年金等に係る雑所得の課税方法は分離課税となっている。

解答

誤
総合課税

メモ

退職所得は分離課税。公的年金等に係る雑所得は総合課税。

QUESTION 22

年金 1 2022 問題 1(6)(ア)

◯所得税法

（雑所得）
第三十五条　雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

2　雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

一　その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額

二　その年中の雑所得（公的年金等に係るものを除く。）に係る総収入金額から必要経費を控除した金額

3　（略）

4　第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一　その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号（定義）に規定する合計所得金額（次号及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。）が千万円以下である場合　次に掲げる金額の合計額（当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円）

イ　（　　A　　）万円

ロ　その年中の公的年金等の収入金額から（　　B　　）万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

二、三　（略）

解答

A: 四十
B: 五十

QUESTION 23

年金 1 2018 問題 2(3)④

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

平成 30 年度税制改正における公的年金等控除の見直しにおいて、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える場合の控除額について、上限を設けることとされた。

解答

公的年金等に係る雑所得以外の所得ではなく、公的年金等の収入金額が 1,000 万円を超える場合の控除額について、上限が設けられることとされた。

QUESTION 24

年金 1 H29 問題 2(3)③

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

平成 23 年分以後の各年分について、 公的年金等の収入金額が 400 万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要とされている。

解答

正

第 3 章　一時所得

第 1 節　一時所得の計算

QUESTION 25　　年金 1 2018 問題 1(3)③

確定給付企業年金の終了に伴い、その加入者であった A さんが平成 30 年に残余財産の分配金を一時金で受け取る場合の当該一時金にかかる課税所得は、（　　A　　）万円となる。

＜ A さんの情報＞

- 年齢：55 歳（在職者）
- 確定給付企業年金の加入者期間：20 年
- 残余財産の分配金額：1,080 万円
- 確定給付企業年金において加入者負担掛金はない。
- 分配金以外に課税対象となる所得は給与所得のみとし、税額計算における総所得に対する各種所得控除（基礎控除等）は考慮しないものとする。

解答

A:$(1,080\text{ 万円} - 50\text{ 万円}) \times 1/2 = 515\text{ 万円}$

メモ

DB の終了に係る残余財産の分配金は一時所得。

第 2 節　退職所得 or 一時所得

QUESTION 26

年金 1 2018 問題 2(3)③

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

企業型年金の脱退一時金は、退職に起因する場合であっても一時所得となる。

解答

正

メモ

退職に起因して、老齢給付金を一時金で受給する場合は退職所得となる。

QUESTION 27

年金 1 2019 問題 2(1)①

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

加入者拠出のある企業型年金において、一時金として支給される老齢給付金は、加入者拠出分を除いて一時所得として課税される。

解答

誤
加入者拠出分も含めて退職所得として課税される。

QUESTION 28

年金 1 H29 問題 1(6)④

下線部の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

確定給付企業年金の老齢給付金を年金受給中の者が、その年金の一部を選択一時金として受け取った場合、一時所得として課税される。

解答

正

メモ

年金受給中に選択一時金を取得する場合は退職に起因しないので退職所得ではなく、一時所得。

第 4 章　みなし相続財産

第 1 節　相続税の計算

QUESTION 29

年金 1 2022 問題 2(5) ア

相続人が取得した退職手当金等については、課税価格の計算において一定の非課税限度額があるが、その内容について簡潔に入力しなさい。

解答

法定相続人の数 $\times$ 500 万円 が非課税限度額となる。

QUESTION 30

年金 1 2022 問題 2(5) イ

相続税の計算では、みなし相続財産等を含む課税対象財産から計算した課税価格に対し、基礎控除額があるが、その内容について簡潔に入力しなさい。

解答

3,000 万円 $+$ 法定相続人の数 $\times$ 600 万円 が基礎控除額となる。

第 2 節　その他

QUESTION 31　　年金 1 H29 問題 1(6)⑤

下線部の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

確定給付企業年金の遺族給付金は、被相続人の死亡後 6 か月以内に支給額が確定したものに限り、相続税法上みなし相続財産（退職手当金等に含まれる給付）として相続税の課税対象となる。

解答

誤
3 年以内

第 5 章　特別法人税

第 1 節　課税の根拠

QUESTION 32

年金 1 2020 問題 2(4)①

特別法人税が徴収される理由（創設当時における考え方）を簡記しなさい。

解答

事業主が拠出した掛金は、課税すべき従業員が特定されないことから、従業員へのみなし給与として拠出時に直ちに課税する代わりに、実際に年金の支給を受ける際に課税することとし、それまでの課税繰延の利益を総体的に法人税として徴収するという考え方が取られた。

QUESTION 33

年金 1 2020 問題 2(4)②

特別法人税は 1999 年（平成 11 年）4 月より課税が凍結されているが、その背景を、現在延長されている具体的な凍結期間と合わせて簡記しなさい。

解答

バブル崩壊以降の低金利の継続や企業年金の財政状況を踏まえて、1999 年（平成 11 年）4 月より課税が凍結され、その後、課税凍結の延長が繰り返され、現在は 令和 11 年 3 月 31 日まで課税が凍結されている。

QUESTION 34

年金 1 2023 問題 2(5) ア

特別法人税を課税することの考え方について、簡潔に入力しなさい。（250 字以内）

解答

特別法人税は、掛金拠出時に給与所得として課税せず、給付時まで課税を繰り延べられることを踏まえ、その期間の遅延利息相当分を課税するものである。

QUESTION 35

年金 1 2023 問題 2(5) ア

特別法人税は、超低金利の状況等を踏まえて 1999 年度（平成 11 年度）から凍結されてはいるが、確定給付企業年金、確定拠出年金の年金資産のうち、それぞれの課税対象部分について、簡潔に入力しなさい。なお、具体的な税率については触れなくてよい。（250 字以内）

解答

＜確定給付企業年金＞
年金資産のうち、加入者拠出分を除いた部分
＜確定拠出年金＞
年金資産の全額

第 2 節　税率

QUESTION 36

数理人試験 2024 問題 6 設問 4

次は、退職年金等積立金に対する現時点の法人税の税率 (1.0%) の算定根拠である。A〜D の空欄に入る数値をそれぞれ記載せよ。なお、A、B は整数で、C は小数点以下を切り捨てた整数で、D は小数点以下第 3 位までで解答せよ。

$$\{(\quad A \quad)\,\% + (\quad B \quad)\,\%\} \times (\quad C \quad)\,\% \times \frac{1}{(\quad D \quad)} \fallingdotseq 1.0\%$$

$$\left\{\begin{array}{l}\text{給与所得者の}\\ \text{所得税の平均}\\ \text{上積税率}\end{array} + \text{住民税率}\right\} \times \begin{array}{l}\text{日歩 2 銭の}\\ \text{利子税率}\end{array} \times \begin{array}{l}\text{法人住民税と}\\ \text{法人税の割合}\end{array}$$

解答

A: 12

B: 5

C: 7

D: 1.173

QUESTION 37

年金 1 H29 問題 1(6)②（改題）

下線部の内容の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

特別法人税は、退職年金等積立金の額（確定給付企業年金は加入者負担分を除いた部分）に対して国税として年率1.173 %を乗じて計算した額、さらにこれに地方税（住民税）が課されることとなっているが、現在は 令和 11 年 3 月 31 日まで課税が凍結されている。

解答

誤

1.000%

メモ

特別法人税率の内訳：法人税 (1.000%) + 地方法人税 (0.107%) + 法人住民税 (0.070%)

QUESTION 38

数理人試験 H19 問題 1(9)（改題）

確定給付企業年金・確定拠出年金の積立金には特別法人税が課税される。税率は、積立金（確定給付企業年金については（　A　）分を控除後）に対して（　B　）%（地方税分と合計で（　C　）%）である。なお、現在は（　D　）の規定により特別法人税は課税停止されている。

厚生年金基金の積立金は（　E　）である。ただし、一定の給付水準を越える場合には、超過部分に相当する積立金に対し確定給付企業年金・確定拠出年金と同様に特別法人税が課税される。なお、課税判定の指標となる一定の給付水準とは、代行部分の（　F　）倍である。

解答

A: 加入者拠出

B: 1.000

C: 1.173

D: 租税特別措置法

E: 非課税

F: 3.23

第 3 節　その他

QUESTION 39

年金 1 2018 問題 2(3)②

以下の文章の内容の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

確定給付企業年金において加入者が負担した掛金は、拠出時に生命保険料控除の対象となり、運用時は特別法人税の課税対象とならない。

解答

正

QUESTION 40

年金 1 H29 問題 1(6)①（改題）

下線部の内容の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

バブル崩壊以降の低金利の継続や企業年金の財政状況を踏まえて、平成 14 年 4 月から特別法人税の課税は凍結され、その後、課税凍結の延長が繰り返され、現在は 令和 11 年 3 月 31 日まで凍結されている。

解答

誤
平成 11 年 4 月

第 6 章　その他

第 1 節　年金税制まとめ表

対象条文

- 合スト 公的年金・その他の年金制度・年金税制編 (2026 版) 第 9 章 第 3 節 (1)〜(2)

QUESTION 41

数理人試験 2024 問題 6 設問 3

- 確定給付企業年金の加入者掛金は、（　　A　　）控除が認められる。
- 確定拠出企業年金の加入者掛金は、（　　B　　）控除が認められる。

解答

A: 生命保険料
B: 小規模企業共済等掛金

QUESTION 42

年金 1 2018 問題 1(3)①

下線部の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

確定給付企業年金の障害給付金は、年金で支給する場合、その全額が非課税となる。

解答

正

QUESTION 43

年金 1 2018 問題 1(3)②

下線部の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

中小企業退職金共済、特定業種退職金共済、特定退職金共済、小規模企業共済のうち、掛金を事業上の損金または必要経費に算入できない制度は特定業種退職金共済および特定退職金共済である。

解答

誤
小規模企業共済

QUESTION 44

年金 1 2018 問題 1(3)⑥

下線部の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

退職給付信託の年金資産から稼得された、配当金（益金不算入限度超過額）や利息収入等の実際運用収益は税務上事業主の益金および会計上の利益となる。

解答

誤
税務上事業主の益金にはなるが、会計上の利益とはならない。

QUESTION 45

年金 1 2025 問題 1(6) エ

以下の (1) から (4) のうち、正しいものをすべて挙げなさい。
【選択肢】

(1) 国民年金基金に拠出した掛金は社会保険料控除の適用を受ける。
(2) 個人型確定拠出年金に拠出した掛金は一般生命保険料控除の適用を受ける。
(3) 確定拠出年金の障害給付金（年金）は雑所得として課税されるが、公的年金等控除の適用を受ける。
(4) 厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金は全額非課税となる。

解答

(1)、(4)

メモ

(1) 正しい
(2) 個人型確定拠出年金に拠出した掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の適用を受ける。
(3) 確定拠出年金の障害給付金（年金）は「全額非課税」である。
(4) 正しい

QUESTION 46

年金 1 2019 問題 2(1)①

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

加入者拠出のある企業型年金において、一時金として支給される老齢給付金は、加入者拠出分を除いて一時所得として課税される。

解答

誤
加入者拠出分も含めて退職所得として課税される。

QUESTION 47

年金 1 2019 問題 2(1)②

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

確定給付企業年金の遺族給付金は、年金、一時金ともに所得税非課税となる。

解答

正

メモ

注意：相続税は課税される

QUESTION 48

年金 1 2019 問題 2(1)③

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

国民年金基金の遺族一時金および個人型年金の死亡一時金は、いずれも相続税の課税対象外である。

解答

誤
個人型年金の死亡一時金は相続税の課税対象である。

QUESTION 49

年金 1 H29 問題 1(6)③

下線部の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

国民年金基金の加入員の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

解答

誤
社会保険料控除

QUESTION 50

年金 1 H29 問題 1(6)③

下線部の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金（企業型）のなかで、遺族給付について所得税非課税であるのは、すべてである。

解答

正

メモ

厚生年金基金の遺族給付は完全に非課税。
確定給付企業年金、確定拠出年金（企業型）は相続税は課税されるが、所得税は非課税。

第 2 節　退職給付信託の税制

QUESTION 51

年金 1 H29 問題 1(6)③

下線部の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

退職給付信託の年金資産から稼得された、配当金（益金不算入限度超過額）や利息収入等の実際運用収益は税務上事業主の益金および会計上の利益となる。

解答

誤
税務上事業主の益金となるが、会計上は利益とはならない。

QUESTION 52

年金 1 H29 問題 1(6)③

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

退職給付信託に拠出した資産は税務上、所有権が委託者（事業主）から受託者（信託銀行）へ移転したものとみなすため、退職給付信託設定損益については、会計上の費用又は収益の認識時に税務上の損金・益金処理する必要がある。

解答

誤
退職給付信託に拠出した資産は税務上、委託者である事業主が自ら保有しているものとみなすため、退職給付信託設定損益については、会計上の費用または収益の認識時に損金・益金処理することはできない。

第 3 節　復興特別所得税

QUESTION 53

年金 1 2019 問題 1(4)⑥

東日本大震災からの復興を図ることを目的として創設された「復興特別所得税」は所得税額の 2.1 %として計算され、2013 年 1 月 1 日から （　　A　　） 年 12 月 31 日までの間に支払われる退職所得等については、所得税とともに「復興特別所得税」が源泉徴収される。

解答

A: 2037